

ДОГОВОР № \_\_\_\_\_

# ДОГОВОР ДОСТУПА К ПЛАТФОРМЕ, ГРУППОВОГО НАСТАВНИЧЕСКОГО И КАРЬЕРНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

ГРУППОВОЙ ФОРМАТ. 50 000 РУБЛЕЙ + SUCCESS FEE

г. \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 Индивидуальный предприниматель \_\_\_\_\_, ОГРНИП \_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_, именуемый далее «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин(ка) \_\_\_\_\_, паспорт: серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_, адрес регистрации: \_\_\_\_\_, именуемый(ая) далее «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

## 1. Термины и правовая природа договора

**1.1. «Программа»** - групповой трек подготовки к работе в backend-разработке, включающий индивидуальный доступ к цифровой платформе, информационно-консультационные материалы, практику, групповое наставническое сопровождение, проверку кода и карьерное консультирование.

**1.2. «Платформа»** - информационная система Исполнителя, через которую предоставляются материалы, задания, автоматическая проверка, журнал прогресса, запись на встречи, уведомления и трекер карьерной активности.

**1.3. «Основной период»** - 9 расчетных учебных месяцев, которые обычно проходят последовательно с даты активации доступа. С учетом согласованных переносов, выходных, праздников, подтвержденной болезни и иных уважительных причин эти 9 учебных месяцев могут быть распределены в пределах не более 10 календарных месяцев, кроме задержек по вине Исполнителя или обязательного продления по закону.

**1.4. «Квалифицирующее предложение»** - письменное предложение работодателя либо заключенный трудовой договор/договор гражданско-правового характера, соответствующий параметрам Приложения № 1. Устное обещание, неоплачиваемая стажировка или предложение, не соответствующее согласованным критериям, не учитываются.

**1.5. «Гарантийный режим»** - право Заказчика на дополнительное карьерное сопровождение по разделу 8 при отсутствии Квалифицирующего предложения и при одновременном соблюдении всех измеримых условий. Решение о найме принимает работодатель, поэтому Исполнитель не может гарантировать волеизъявление третьего лица.

**1.6.** Периодические компоненты доступа и сопровождения в пределах истекших месяцев имеют абонентский характер: Исполнитель обеспечивает готовность предоставить предусмотренное исполнение в согласованных пределах, а Заказчик вправе требовать его и самостоятельно определяет фактический объем использования. Право Заказчика отказаться от договора на будущее сохраняется.

**1.7.** Договор является смешанным и регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом РФ «О защите прав потребителей», законодательством об информации, персональных данных и, когда фактическая деятельность признается образовательной, законодательством об образовании и правилами оказания платных образовательных услуг.

## 2. Предмет договора

**2.1.** Исполнитель обязуется предоставить Заказчику доступ к Платформе и оказать предусмотренные настоящим договором информационно-консультационные, наставнические, технические и карьерные услуги, а Заказчик обязуется оплатить услуги, участвовать в Программе и соблюдать правила взаимодействия.

**2.2.** В состав Программы входят, в зависимости от Индивидуального плана:

- активация персонального рабочего пространства и цифровых инструментов;
- доступ к теории, практическим заданиям, тестам и автоматической проверке;
- групповые встречи с участием нескольких учеников общей продолжительностью до 12 часов за полный месяц;
- проверка обязательных работ, разбор ошибок и письменная обратная связь;
- разработка портфельного проекта, подготовка GitHub, резюме и профиля hh.ru;
- подготовка к интервью, стратегия поиска, трекер откликов и карьерные консультации.

**2.3.** Бесплатная диагностика, проведенная до заключения договора, не входит в цену. После оплаты Исполнитель формирует и размещает на Платформе детальную конфигурацию Программы, имеющую самостоятельный результат и учитываемую в структуре цены.

**2.4.** Исполнитель не является работодателем и не действует от имени конкретного работодателя, если иное не оформлено отдельно. Исполнитель не выдает документ государственного образца и не присваивает квалификацию, если иное прямо не предусмотрено отдельной лицензируемой программой.

**2.5.** Наставнические встречи проводятся в групповом формате с участием иных учеников Исполнителя. Состав группы может изменяться в течение Программы. Исполнитель обеспечивает общий заявленный объем групповых встреч, но не гарантирует отдельную продолжительность выступления каждого участника на каждой встрече; индивидуальные показатели, задания и условия Гарантийного режима учитываются отдельно по каждому Заказчику.

## 3. Срок, учебная нагрузка и порядок прохождения

**3.1.** Основной период включает 9 расчетных учебных месяцев. При непрерывном прохождении он занимает 9 календарных месяцев; при согласованных паузах и переносах может быть распределен в пределах 10

календарных месяцев. Неиспользованные встречи и задания должны быть завершены в пределах максимального срока, если иное письменно не согласовано.

**3.2. В каждом полном месяце предусматривается до 12 часов запланированных групповых встреч. Для целей Гарантийного режима Заказчик обязан подтвердить не менее 20 часов обучения за месяц, включая групповые встречи и самостоятельную работу. Для неполного месяца показатели рассчитываются пропорционально календарным дням участия.**

**3.3. Начало Программы подтверждается сообщением об активации Платформы и доступностью первого обязательного модуля. Дата активации указывается в Приложении № 1 или фиксируется техническим журналом.**

**3.4. Исполнитель вправе корректировать последовательность тем и заданий с учетом прогресса Заказчика, не уменьшая согласованный объем и не заменяя ключевой результат Программы заведомо неравноценным содержанием.**

## 4. Запись на встречи, переносы и состав наставников

**4.1. Запись на групповые встречи, отмена участия и перенос участия на иной доступный групповой слот выполняются на Платформе. При подтвержденной технической недоступности Платформы Заказчик направляет сообщение в Telegram Исполнителя: @unikoff.**

**4.2. Перенос участия Заказчика на иной доступный групповой слот допускается не позднее чем за 36 часов до начала встречи. При более позднем уведомлении Исполнитель вправе не предоставлять индивидуальную заменяющую встречу, а встреча считается пропущенной для целей Гарантийного режима. Своевременно перенесенное и состоявшееся участие считается посещением.**

**4.3. Если групповая встреча отменена Исполнителем, Заказчику предоставляется другой групповой слот, и такая отмена не учитывается как нарушение Заказчика.**

**4.4. Исполнитель публикует количество групповых слотов, достаточное для обязательных встреч всех активных учеников, и не менее 10 дополнительных одночасовых резервных групповых слотов на соответствующий расчетный период. Конкретное удобное время и неизменный состав группы не гарантируются. Если Заказчику были доступны не менее трех вариантов в пределах заранее заявленной доступности, но он не забронировал участие, просрочка Исполнителя отсутствует.**

**4.5. Отдельную групповую встречу может провести помощник только с предварительного согласия обеих Сторон. Исполнитель вправе заменить основного ментора, уведомив Заказчика не менее чем за 3 рабочих дня и обеспечив сопоставимую квалификацию и объем. Привлечение других преподавателей допускается только при наличии необходимых по закону разрешений и лицензии, если она требуется.**

**4.6. Если замена ментора существенно изменяет согласованную групповую модель услуги, Заказчик вправе отказаться от еще не оказанной части наставнического сопровождения с расчетом по разделу 10. Это не отменяет право Исполнителя организовать законную равноценную замену.**

## 5. Платформа, 9 оплачиваемых месяцев и 9 месяцев бонусного доступа

**5.1. Оплачиваемый доступ к Платформе предоставляется на весь фактический Основной период, включающий 9 расчетных учебных месяцев и при согласованном растяжении продолжающийся не более 10 календарных месяцев. Дополнительная плата за допустимое растяжение не взимается. В течение этого срока доступны открытые модули теории, задания, автопроверка, журнал прогресса, запись на встречи и иные инструменты выбранного тарифа.**

**5.2. После фактического завершения Основного периода Исполнитель предоставляет 9 календарных месяцев бонусного доступа стоимостью 0 рублей при одновременном соблюдении условий: цена оплачена полностью; Заказчик не заявил об отказе от договора до завершения Основного периода; доступ не прекращен из-за грубого нарушения правил безопасности Платформы.**

**5.3. Право на бонусный период возникает на следующий день после окончания оплачиваемого периода. До этого момента бонус является будущей безвозмездной возможностью и не включается в сумму возврата. Досрочный отказ от договора не является штрафным нарушением, но еще не возникший бонус не предоставляется.**

**5.4. Бонусный период включает доступ к ранее открытой теории, ранее предоставленным материалам, автопроверке и истории прогресса. Он не включает новые групповые встречи, индивидуальный code review, новые консультации и обязательное добавление новых материалов.**

**5.5. Плановые технические работы по возможности объявляются заранее. При неисправности, препятствующей использованию существенной части Платформы, Исполнитель обязан устранить ее либо предоставить разумный альтернативный доступ в течение 7 рабочих дней с момента подтвержденного обращения.**

**5.6. Если существенная недоступность по причинам на стороне Исполнителя непрерывно превышает 24 часа, срок оплачиваемого или уже наступившего бонусного доступа продлевается на соответствующий период. Неисправность устройства, браузера или подключения Заказчика не является недоступностью Платформы.**

## 6. Права и обязанности Исполнителя

**6.1. Исполнитель обязан:**

- предоставить достоверную информацию о составе, цене и условиях Программы до оплаты;
- поддерживать доступность оплачиваемых компонентов и разумную скорость обратной связи;
- фиксировать на Платформе основные факты оказания услуг: активацию, открытие модулей, встречи, проверки и уведомления;
- обрабатывать персональные данные на законном основании и не публиковать результаты Заказчика без отдельного согласия;
- по запросу предоставить расчет фактически оказанной части и учтенных расходов при прекращении договора.

**6.2. Исполнитель вправе:**

- устанавливать разумные правила использования Платформы и предотвращать передачу доступа третьим лицам;
- запрашивать подтверждения учебной и карьерной активности для проверки Гарантийного режима;
- не засчитывать формальные действия, массовые нецелевые отклики и искусственно созданную активность;
- приостанавливать наставнические услуги при просрочке оплаты, не отменяя императивные права потребителя;
- обновлять материалы и интерфейс без уменьшения оплаченного функционального объема.

## 7. Права и обязанности Заказчика

### 7.1. Заказчик обязан:

- предоставить достоверные данные об исходном уровне, доступном времени и ограничениях поиска;
- самостоятельно планировать не менее 20 часов учебной нагрузки за полный месяц;
- соблюдать сроки переносов, правила сдачи заданий и правила безопасного использования учетной записи;
- не передавать материалы, доступ и учетные данные третьим лицам;
- самостоятельно контролировать показатели Гарантийного режима в личном кабинете и хранить подтверждения откликов;
- сообщать о технической ошибке счетчиков без необоснованной задержки и предоставлять данные для ручной проверки.

**7.2.** Заказчик вправе получать информацию о составе и статусе услуг, задавать вопросы в предусмотренных каналах, требовать устранения недостатков и отказаться от договора в порядке, установленном законом и разделом 10.

## 8. Условия Гарантийного режима

**8.1.** Гарантийный режим применяется только при одновременном выполнении всех условий настоящего раздела. Они оцениваются по совокупности данных Платформы и подтверждающих материалов и применяются одинаково к заказчикам соответствующего тарифа.

**8.2.1.** Заказчик письменно согласовал Индивидуальный план, целевую роль, географию, формат занятости и параметры Квалифицирующего предложения.

**8.2.2.** Заказчик посетил 100% обязательных запланированных встреч. Своевременно перенесенная и впоследствии проведенная встреча считается посещенной; отмена Исполнителем не является пропуском.

**8.2.3.** Заказчик выполнил не менее 90% обязательных заданий на Платформе, включая обязательные доработки, и прошел все обозначенные критическими контрольные точки.

**8.2.4.** В каждом полном месяце Заказчик имел не менее 20 активных дней на Платформе. Активным считается день с содержательным действием; один вход без работы не учитывается.

**8.2.5.** В каждом полном месяце Заказчик подтвердил не менее 20 часов обучения, включая встречи и самостоятельную практику.

**8.2.6.** После письменного допуска к поиску и до окончания Программы Заказчик направил более 200 Целевых откликов и отвечал на сообщения работодателей не позднее 2 рабочих дней.

**8.2.7.** В течение трех полных календарных месяцев после окончания Программы Заказчик направлял не менее 200 Целевых откликов в каждом месяце, если Квалифицирующее предложение не было получено ранее.

**8.2.8.** Не менее 95% Целевых откликов за каждый отчетный месяц, направленных через hh.ru или иной согласованный ресурс, сопровождалось письмом по действующей инструкции Исполнителя. Отклики без технической возможности приложить письмо исключаются из расчета.

**8.2.9.** Каждое учитываемое сопроводительное письмо относилось к конкретной вакансии, не содержало названия другого работодателя, недостоверных сведений или явно шаблонного текста, не связанного с требованиями вакансии.

**8.2.10.** Заказчик самостоятельно проверял соблюдение шаблона до отправки и вел трекер со ссылкой на вакансию, датой и текстом письма. Исполнитель не обязан предварительно проверять каждое письмо, ежедневно напоминать о нарушениях или уведомлять о каждом текущем отклонении.

**8.2.11.** Заказчик актуализировал резюме, профиль hh.ru, GitHub и портфолио, внедрял критические исправления в срок до 5 рабочих дней и не выдавал чужие работы за собственные.

**8.2.12.** Заказчик сообщал об интервью, офферах и начале работы, участвовал в согласованных интервью либо подтверждал уважительную причину отказа или неявки.

**8.3.** Целевым считается отклик на вакансию, соответствующую роли, уровню, формату, географии и иным критериям Приложения № 1. Повторные отклики на одну вакансию, отклики на заведомо неподходящие позиции и автоматические массовые рассылки не учитываются.

**8.4.** Исполнитель не обязан в реальном времени выявлять и сообщать Заказчику каждое нарушение условий. Отсутствие предупреждения не означает признание показателя выполненным. При обращении за гарантией Исполнитель проводит итоговую проверку и вправе запросить подтверждения за весь проверяемый период.

**8.5.** Отказ в применении Гарантийного режима должен быть мотивированным: Исполнитель указывает конкретный критерий, период и данные, на которых основан вывод. Техническая ошибка Платформы, сбой на стороне Исполнителя или отсутствие функции сопроводительного письма не учитываются против Заказчика.

**8.6.** Если все условия выполнены, но Квалифицирующее предложение не получено после Основного периода и трех месяцев поиска, Исполнитель предоставляет до 90 календарных дней дополнительного карьерного сопровождения без дополнительной оплаты либо до получения Квалифицирующего предложения - в зависимости от того, что наступит раньше.

**8.7.** Гарантийный режим означает дополнительное сопровождение, а не обязанность Исполнителя заключить трудовой договор вместо работодателя, выплатить доход Заказчика или вернуть цену надлежаще оказанных компонентов. Права Заказчика, связанные с недостатками услуг и отказом от договора, сохраняются.

## 9. Цена и порядок расчетов

**9.1.** Цена состоит из фиксированной части 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и переменной части - Success Fee. Рассрочка любой части договором не предусмотрена.

**9.2.** Фиксированная часть оплачивается одним платежом в течение 3 рабочих дней после подписания и до активации доступа. Структура фиксированной части указана в Приложении № 2.

**9.3.** Success Fee составляет 150% фиксированной месячной заработной платы до удержания НДФЛ по первому принятому и фактически начатому Квалифицирующему предложению, но не более 450 000 рублей. В базу не входят вероятностные премии, опционы, ДМС, релокационные выплаты и неденежные льготы.

**9.4.** При почасовой, сдельной оплате или договоре гражданско-правового характера месячная база определяется как гарантированное вознаграждение за первый полный месяц при согласованной норме занятости.

**9.5.** Обязанность оплатить Success Fee возникает после фактического начала работы и прохождения 10 рабочих дней. Платеж вносится одним платежом в течение 5 рабочих дней после указанной даты. Если отношения прекращены работодателем до десятого рабочего дня не вследствие виновных действий Заказчика, Success Fee не возникает.

**9.6.** Success Fee не начисляется по офферу, который Заказчик не принял, по работе, к которой он не приступил, либо по предложению, не соответствующему Приложению № 1.

**9.7.** Success Fee возникает при начале работы в течение 90 календарных дней после прекращения договора, если первый контакт, отклик, рекомендация или интервью с данным работодателем состоялись в период действия договора и зафиксированы в трекаре.

**9.8.** Заказчик сообщает о начале работы и предоставляет документ с размером фиксированной оплаты в течение 3 рабочих дней. Сведения, не влияющие на расчет, могут быть закрыты.

## 10. Отказ от договора, расчет и возврат

**10.1.** Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в любое время путем письменного уведомления через Платформу, e-mail или Telegram @unikoff. Договор прекращается с даты получения уведомления либо с указанной в нем более поздней даты.

**10.2.** При отказе сумма возврата определяется как разница между фактически уплаченной ценой и стоимостью услуг, фактически оказанных до даты прекращения, а также документально подтвержденными расходами Исполнителя, непосредственно связанными с исполнением договора конкретного Заказчика.

**10.3.** Стоимость фактически оказанных услуг определяется по Приложению № 2, сведениям об активации, доступности абонентских компонентов, проведенных встречах, выполненных проверках, открытых модулях, переданных материалах и иных самостоятельных результатах.

**10.4.** Предоставление доступа к Платформе само по себе не означает оказание всех будущих услуг и не лишает Заказчика права отказаться от еще не оказанной части. Вместе с тем стоимость истекших периодов реальной доступности абонентских компонентов учитывается независимо от интенсивности их использования Заказчиком.

**10.5.** Потенциально не полученная прибыль, стоимость будущих неоказанных встреч, предполагаемый доход от занятого расписания и штраф за отказ не включаются в фактически понесенные расходы. Могут учитываться только уже понесенные невозвратные расходы, документально подтвержденные и непосредственно связанные с конкретным Заказчиком.

**10.6.** Исполнитель предоставляет расчет в разумный срок, как правило, не позднее 10 календарных дней после получения необходимых платежных реквизитов. Возврат производится в срок, предусмотренный применимым законодательством.

**10.7.** Пропущенная без своевременного переноса встреча не дает права на дополнительную заменяющую встречу. При расчете истекшего абонентского периода учитывается фактическая готовность Исполнителя предоставить предусмотренный объем и наличие доступных слотов; отдельная стоимость будущей непроведенной встречи не удерживается как штраф.

## 11. Интеллектуальные права, конфиденциальность и персональные данные

**11.1.** Исключительные права на Платформу, структуру и подбор учебной программы, тексты теории, задания, тесты, базы данных, интерфейсы, шаблоны, видеозаписи, изображения и иные методические материалы принадлежат Исполнителю либо соответствующим правообладателям.

**11.2.** Заказчику предоставляется простое, непередаваемое и не подлежащее сублицензированию право личного использования материалов исключительно для собственного обучения в течение срока законного доступа. Предоставление доступа не означает отчуждение исключительного права или передачу права коммерческого использования.

**11.3.** Без предварительного письменного разрешения Исполнителя Заказчик не вправе передавать учетные данные третьим лицам, воспроизводить материалы сверх необходимого для личного обучения, осуществлять массовую выгрузку, записывать весь курс, продавать, обменивать, дарить, размещать в открытом или закрытом доступе, загружать в облачные хранилища для третьих лиц, мессенджеры, файлообменники, социальные сети, публичные репозитории, торрент-сети либо иным способом распространять материалы.

**11.4.** Для целей настоящего договора «распространение полного курса» означает доказанное предоставление хотя бы одному третьему лицу либо неопределенному кругу лиц всех основных учебных модулей, доступных Заказчику, или совокупности материалов, которая по объему и содержанию функционально заменяет прохождение полного курса без законного доступа. Передача по частям, с разных устройств или через общую учетную запись рассматривается в совокупности.

11.5. При доказанном распространении полного курса Заказчик обязан уплатить Исполнителю договорный штраф в размере 100% общей цены настоящего договора, определенной на дату нарушения. Общая цена для расчета штрафа равна сумме фиксированной части 50 000 рублей и возникшего к этой дате Success Fee; если обязанность по оплате Success Fee еще не возникла, штраф составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Штраф уплачивается в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного требования и не является платой за приобретение прав на материалы.

11.6. Уплата штрафа не предоставляет Заказчику прав на материалы и не прекращает обязанность удалить незаконно размещенные копии, прекратить предоставление доступа и по письменному требованию Исполнителя в течение 3 рабочих дней сообщить о принятых мерах. Исполнитель вправе немедленно заблокировать скомпрометированную учетную запись без прекращения иных обязательств, которые могут быть исполнены законным альтернативным способом.

11.7. Исполнитель вправе по своему выбору требовать договорный штраф либо применять иные предусмотренные законом способы защиты исключительного права, включая требование о прекращении нарушения, удалении незаконных копий, возмещении убытков или выплате установленной законом компенсации. Одновременное взыскание допускается только в пределах и случаях, разрешенных законом, без двойного возмещения одного и того же имущественного вреда.

11.8. Не являются нарушением: хранение одной личной резервной копии материалов, если Платформа технически допускает скачивание; разумное цитирование с указанием источника в пределах, разрешенных законом; использование собственных конспектов и самостоятельно созданного кода Заказчика. Эти исключения не разрешают передавать третьим лицам последовательность материалов, задания с ответами, записи встреч или доступ к Платформе.

11.9. Исключительные права на код, тексты и проекты, которые Заказчик создал самостоятельно и которые не воспроизводят охраняемые материалы Исполнителя, принадлежат Заказчику. Использование Исполнителем имени, фотографии, отзыва, заработной платы, истории трудоустройства, кода или проекта Заказчика в рекламе допускается только на основании отдельного согласия и в согласованном объеме.

11.10. При участии во встрече, на которой присутствуют иные лица, Заказчик не вправе без их отдельного согласия записывать, публиковать или передавать третьим лицам их изображение, голос, переписку, контактные сведения, сведения о работе, доходе, резюме, проектах и иные относящиеся к ним данные. Это условие не ограничивает передачу информации государственным органам и иные случаи, предусмотренные законом.

11.11. Факт нарушения может подтверждаться совокупностью допустимых доказательств, включая контрольные обозначения и цифровые метки материалов, журналы доступа, сведения о входах, переписку, публикации, контрольные закупки, нотариальные протоколы осмотра интернет-страниц и иные данные. Один только автоматический журнал Платформы не признается безусловным и единственным доказательством.

11.12. Исполнитель является оператором персональных данных, обрабатываемых для заключения и исполнения договора, создания учетной записи, предоставления доступа, проведения расчетов и возвратов, связи с Заказчиком, технической поддержки, обеспечения безопасности, учета прогресса и проверки условий Гарантийного режима.

11.13. В указанных целях могут обрабатываться идентификационные и контактные данные, реквизиты договора и платежей, сведения об активности на Платформе, выполненных заданиях, учебном прогрессе, резюме, проектах, откликах, интервью и предложениях работодателей, которые Заказчик самостоятельно предоставляет Исполнителю. Исполнитель не требует специальные категории или биометрические персональные данные, если их обработка не предусмотрена законом и отдельным надлежащим основанием.

11.14. Обработка данных, необходимая для заключения и исполнения договора либо выполнения обязанностей Исполнителя по закону, осуществляется на соответствующем законном основании. Согласие на обработку персональных данных в случаях, когда оно требуется, оформляется отдельно от договора. Согласие на рекламные сообщения, публикацию отзыва, кейса, изображения или данных о трудоустройстве также оформляется отдельно и не считается данным фактом подписания настоящего договора.

11.15. Условия обработки, сроки хранения, категории получателей, сведения о привлекаемых обработчиках и способы реализации прав субъекта определяются законодательством и Политикой обработки персональных данных, размещенной на сайте pymentor.ru. Передача данных подрядчикам допускается в объеме, необходимом для работы Платформы, связи, хранения информации, приема платежей и исполнения договора, при возложении на них предусмотренных законом обязанностей по защите данных.

11.16. Заказчик вправе направлять запросы об обработке персональных данных и отзывать ранее данное согласие по контактам Исполнителя. Отзыв согласия не прекращает обработку, которая необходима для исполнения договора, защиты прав Сторон, ведения обязательного учета или осуществляется на ином законном основании. После достижения целей данные удаляются или обезличиваются, если более длительное хранение не требуется законом или для разрешения спора.

## 12. Обстоятельства вне контроля Сторон и ограничения инфраструктуры

12.1. Сторона освобождается от ответственности за нарушение, вызванное чрезвычайным и непредотвратимым при данных условиях обстоятельством, если своевременно уведомит другую Сторону и примет разумные меры для уменьшения последствий.

12.2. К таким обстоятельствам могут относиться, в зависимости от доказанности влияния: акты государственных органов, военные действия, массовые сбои связи и энергоснабжения, блокировка домена или сетевого трафика, санкционные ограничения инфраструктурных поставщиков, прекращение работы критически важного стороннего сервиса, пожар и стихийные бедствия.

12.3. Само по себе изменение валютного курса, отсутствие денег, болезнь обычного характера или неисправность личного оборудования не признаются форс-мажором автоматически.

12.4. При блокировке трафика или недоступности внешней инфраструктуры в Российской Федерации Исполнитель не несет штрафов за период объективной невозможности, но по возможности предоставляет альтернативный

домен, зеркало, выгрузку материалов или продлевает доступ. Если исполнение окончательно невозможно, Стороны производят расчет за фактически оказанную часть и подтвержденные расходы.

### 13. Уведомления, претензии и споры

**13.1.** Юридически значимые сообщения направляются через Платформу, e-mail из реквизитов или Telegram-аккаунты Сторон. Сообщение считается полученным при его доставке в соответствующую систему, если отправитель не получил уведомление о недоставке.

**13.2.** Претензия рассматривается в течение 10 календарных дней, если иной срок не установлен законом. Отказ в Гарантийном режиме должен содержать проверенные факты и расчет соответствующих показателей.

**13.3.** Споры разрешаются по законодательству Российской Федерации. Условия о подсудности не ограничивают право потребителя обратиться в суд по месту, разрешенному законом.

### 14. Заключительные положения

**14.1.** Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения обязательств, а в части бонусного доступа, конфиденциальности, интеллектуальных прав и расчетов - до окончания соответствующего обязательства.

**14.2.** Приложения № 1-3 являются неотъемлемой частью договора. Изменения оформляются письменно, включая обмен подписанными электронными копиями или подтверждение через предусмотренный Платформой механизм простой электронной подписи.

**14.3.** Недействительность отдельного условия не влечет недействительность договора в целом. Вместо недействительного условия применяется императивная норма закона и максимально близкая законная договоренность Сторон.

**14.4.** Договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы либо в электронной форме, позволяющей достоверно определить подписавшее лицо.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММЫ И КВАЛИФИЦИРУЮЩЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

|                                                   |                                                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Дата активации Основного периода                  | «__» _____ 20__ г.                                          |
| Плановая дата окончания 9 учебных месяцев         | «__» _____ 20__ г.                                          |
| Предельная дата прохождения (не более 10 месяцев) | «__» _____ 20__ г.                                          |
| Целевая роль                                      | Backend Intern / Junior Python Developer / иное:<br>_____   |
| Минимальная фиксированная месячная оплата до НДФЛ | _____ руб.                                                  |
| Формат занятости                                  | Трудовой договор / ГПХ / удаленно / офис / гибрид:<br>_____ |
| География и право на работу                       | _____<br>_____                                              |
| Допустимость испытательного срока                 | Да / Нет / условия:<br>_____                                |
| Дата допуска к активному поиску                   | «__» _____ 20__ г.                                          |
| Формат наставнического сопровождения              | Групповой: встречи с несколькими участниками                |
| Согласованные каналы связи                        | Платформа; e-mail; Telegram Заказчика:<br>_____             |

1. Индивидуальный маршрут, перечень обязательных контрольных точек и календарная схема размещаются на Платформе и считаются частью настоящего Приложения после подтверждения Заказчиком.

2. Изменение критериев Квалифицирующего предложения допускается только по письменному соглашению Сторон и не может применяться задним числом для формального признания результата достигнутым.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

### СТРУКТУРА ЦЕНЫ И ПОРЯДОК УЧЕТА ОКАЗАННЫХ КОМПОНЕНТОВ

| Компонент                                                                           | Стоимость   | Модель учета                          | Момент/период оказания                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Создание учетной записи и техническая настройка персонального рабочего пространства | 8 000 руб.  | Однократно                            | После создания кабинета, подключения к треку, настройки прав доступа и проверки тестового входа             |
| Активация индивидуальной конфигурации программы                                     | 7 000 руб.  | Однократно                            | После размещения персонального маршрута, контрольных точек и стартового календаря                           |
| Абонентский доступ к теории, автопроверке и журналу прогресса                       | 15 000 руб. | 1/9 за каждый расчетный учебный месяц | За фактическую доступность цифровой среды в течение каждого истекшего месяца основного периода              |
| Абонентское групповое наставническое сопровождение                                  | 10 000 руб. | 1/9 за каждый расчетный учебный месяц | За доступность групповых встреч и сопровождения в пределах каждого истекшего месяца основного периода       |
| Карьерный пакет и запуск поиска                                                     | 10 000 руб. | Однократно                            | После подготовки резюме, профиля hh.ru, шаблона сопроводительных писем, трекера откликов и допуска к поиску |

1. Сумма компонентов фиксированной части составляет 50 000 рублей. Success Fee является отдельной переменной частью цены и рассчитывается по разделу 9 договора.
2. Периодические компоненты являются абонентскими в пределах истекшего периода: цена оплачивается за фактическую готовность и право Заказчика затребовать исполнение в установленном объеме, а не за количество кликов или минут нахождения на сайте.
3. Если Платформа или соответствующая часть сопровождения не была реально доступна по причинам на стороне Исполнителя, такой период не включается в расчет либо компенсируется продлением.
4. Единовременный компонент подтверждается самостоятельным результатом, уведомлением о его готовности и записью в журнале Платформы. Простая запись общей цены без результата не является достаточным доказательством оказания.
5. При прекращении договора стоимость истекшей части рассчитывается по настоящей таблице, а не произвольным процентом от общей цены.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**  
**ЧЕК-ЛИСТ ГАРАНТИЙНОГО РЕЖИМА**

| Показатель                 | Требование                                                       | Источник подтверждения            | Статус/комментарий |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Встречи                    | 100% обязательных, с учетом своевременных переносов              | Бронирования и журналы встреч     | _____              |
| Задания                    | Не менее 90% обязательных и критические контрольные точки        | Отправки, проверки и доработки    | _____              |
| Активные дни               | Не менее 20 в каждом полном месяце                               | Содержательные события Платформы  | _____              |
| Учебное время              | Не менее 20 часов в каждом полном месяце                         | Платформа, Git, задания, отчеты   | _____              |
| Отклики во время Программы | Более 200 после допуска к поиску                                 | Трекер и ссылки на вакансии       | _____              |
| Отклики после Программы    | Не менее 200 в месяц в течение 3 полных месяцев                  | Трекер и подтверждения            | _____              |
| Сопроводительные письма    | Соответствуют инструкции не менее чем в 95% учитываемых откликов | Тексты писем и данные hh.ru       | _____              |
| Ответы работодателям       | Не позднее 2 рабочих дней                                        | Переписка и трекер                | _____              |
| Резюме и портфолио         | Актуальны; критические правки внесены                            | hh.ru, GitHub, Платформа          | _____              |
| Интервью и офферы          | Своевременно отражены в трекере                                  | Переписка, приглашения, документы | _____              |

**1.** Заказчик самостоятельно контролирует текущие показатели. Исполнитель не обязан ежедневно предупреждать о каждом отклонении, но обязан мотивировать итоговое решение и учитывать подтвержденные технические ошибки.

**2.** Чек-лист не заменяет полный текст раздела 8. При расхождении применяется договор.

**Реквизиты и подписи Сторон**

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ИСПОЛНИТЕЛЬ</b><br>ИП _____<br>ИНН _____<br>ОГРНИП _____<br>Расчетный счет _____<br>Банк _____<br>БИК _____<br>Корр. счет _____<br>E-mail _____<br>Telegram: @unikoff<br><br>_____ / _____ / | <b>ЗАКАЗЧИК</b><br>Ф.И.О. _____<br>Паспорт _____<br>Кем и когда выдан _____<br>Адрес _____<br>Телефон _____<br>E-mail _____<br>Telegram _____<br><br>_____ / _____ / |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|